

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

תכנית מתאר מחוזית - מחוז המרכז

תמ"מ 3 / 21 שינוי מס' 42

בית דגן

הוראות התכנית

מינהל התכנון	
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965	
תכנית מתאר מחוזית	
עותק מאושר להפקדה	
המועצה הארצית	אשרה בישיבת
מס' 630	מס' 2.7.19
מאריך	כ"ט בסיון התשע"ט

ספטמבר 2019


זאב בילסקי
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

דברי הסבר:

בית דגן ממוקמת בין כביש 1 ממזרח, כביש 412 מצפון וכביש 44 ממערב. בצמוד לכביש 1 קיים מתחם חנה וסע וציר תחבורה ציבורית פעיל ובדרך 44 מקודמת תמ"א 47 הכוללת תחבורה ציבורית.

תכנית המתאר הכוללנית של בית דגן בחנה את פוטנציאל הפיתוח של הישוב למול מגבלות הבנייה הנובעות מהוראות תמ"א 4 / 2 ובכללן מגבלות בנייה מרעש, המונעות אפשרות לציפוף הישוב הקיים. על מנת לאפשר את המשך פיתוחה נדרשת תוספת שטח שאינו בתחום מגבלות הרעש.

התכנית תואמת למדיניות התכנון הארצית לפיה עיקר פיתוחם של ישובים יהיה בתחום המרקם העירוני בתמ"א 35, תוך ניצול מיטבי של הקרקע, וכן בהתאמה למדיניות התכנית האסטרטגית לדיור של הממשלה.

התכנית כוללת תוספת פיתוח בשטחים שפותחו טרם אישורה של תמ"מ 21/3, אך סומנו בתמ"מ 21 / 3 כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח וכן שטח שיועד לפיתוח במסגרת תכנית ממ/ 2050.

בהתאם להוראות תמ"א 35, התכנית קובעת "שטח פתוח מיוחד". שטח זה נקבע על גבי יעוד אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח המיועד בעיקר לשימושי פנאי ונופש באזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה בתמ"א 35. היקף השטח שנקבע צומצם בשל מגבלות תמ"א 4 / 2 ומענה לפנאי ונופש ניתן גם במסגרת אזור הנופש המטרופוליני הסמוך של ראשון לציון.

לאור הרחבת אזור הפיתוח העירוני של בית דגן בכ-115% במסגרת שינוי התממ נקבע בהוראות כי הגמישות הקבועה בסעיף 7.1.2 ס"ק 2 בתממ/ 21 / 3 לא תחול לצורך הרחבת אזור הפיתוח העירוני של בית דגן.

1. **שם התכנית:** תכנית מתאר מחוזית – מחוז המרכז, תמ"מ 21 / 3 שינוי מס' 42 – בית דגן (להלן "התכנית" או "תכנית זו").

2. **מסמכי התכנית:**

2.1 **מסמכי התכנית כוללים:**

- 2.1.1 הוראות התכנית ב- 6 עמודים (להלן: "הוראות התכנית") – מחייבות.
- 2.1.2 תשריט בקנ"מ 1: 50,000 (להלן "התשריט") – מחייב.
- 2.1.3 נספח להכנת תכניות מקומיות- בית דגן (תממ/ 3 / 21 שינוי מס' 42), ב- 1 עמודים – מנחה.

2.2 מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין מסמכי התכנית, יגברו ההוראות על תשריט.

3. **מקום התכנית:**

מחוז: המרכז

נפה: רמלה

מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק, שדות דן

רשויות מקומיות: בית דגן, שדות דן

4. **תחום שינוי הייעודים:**

גושים שלמים: 7387

חלקי גושים: 6086, 6081, 6076, 6080, 6078, 6079, 6069, 6258, 6274, 6273, 6257, 6077, 6075.

5. **שטח שינוי הייעודים:**

כ- 1600 דונם.

6. **מגיש התכנית:**

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.

7. יחס לתכניות אחרות:

על תכנית זו יחול הקבוע בתכנית המתאר המחוזית למחוז המרכז, תמ"מ 21 / 3 על שינוייה (להלן "התכנית הראשית") אלא אם כן שונה ע"י תכנית זו. במקרה של סתירה בין תכנית זו לתכנית הראשית, יגבר הקבוע בתכנית זו.

8. מטרת התכנית:

- 8.1 הרחבת שטח הפיתוח כמענה לצרכי הפיתוח של בית דגן, ע"י שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח" ל"אזור פיתוח עירוני".
- 8.2 קביעת "שטח פתוח מיוחד" על גבי יעוד "אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח".
- 8.3 הגמישות הקבועה בסעיף 7.1.2 ס"ק 2 בתממ/ 3 / 21 לא תחול לצורך הרחבת אזור הפיתוח העירוני של בית דגן.

9. תיקון ההוראות:

- 9.1 אחרי סעיף 1.3 ס"ק 2 ז. לתכנית הראשית יבוא:
"2. ח. תשריט שינוי 42 – בית דגן, הערוך בקנה מידה 1: 50,000".
אחרי סעיף 1.3 ס"ק 3 לתכנית הראשית יבוא:
"4. נספח להכנת תכניות מקומיות"
א. – בית דגן (תממ/ 3 / 21 שינוי מס' 42)"

- 9.2 בסעיף 2 – ס"ק 1 אחרי ההגדרה "תכנית מפורטת" תבוא ההגדרה:
"תכנית מקומית – תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת".

- 9.3 לתכנית הראשית יתווספו הוראות לאזור פיתוח עירוני.

א. אחרי סעיף 7.1.2 ס"ק 1 לתכנית יבוא:

"7.1.2 ס"ק 1א:

א. תכנית מקומית הכוללת תוספת יח"ד ביישובים המפורטים בטבלה תופקד רק אם הצפיפות הממוצעת למגורים (נטו) לא תפחת מהקבוע להלן:

שם היישוב	צפיפות יח"ד ממוצעת לדונם נטו
תחום שינוי 42 - בית דגן	15

ב. על אף האמור בס"ק א' לעיל מוסד התכנון רשאי להפקיד תכנית בצפיפות נמוכה יותר ככל ומתקיימות נסיבות מיוחדות ונימק זאת בהחלטתו, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

(1) עמידה בהוראות תמ"א/35 על שינוייה.

(2) אישור הוועדה מחוזית.

ג. תכנית בשטח זה תתוכנן ככל הניתן בהתאם לעקרונות נספח מנחה להכנת תכניות מקומיות לשינוי התמ"מ הרלוונטי.

9.4 אחרי סעיף 7.1.2 ס"ק 2 לתכנית יבוא:

"7.1.2 ס"ק 2א:

האמור בסעיף 7.1.2 ס"ק 2 לא יחול באזור הפיתוח העירוני בישוב בית דגן".

9.5 לתכנית הראשית יתווספו הוראות לשטח פתוח מיוחד.

אחרי סעיף 7.19 לתכנית יבוא:

"7.20 שטח פתוח מיוחד

יחולו הוראות תמ"א 35 על שינוייה לעניין שטח פתוח מיוחד וכן ההוראות הבאות:

7.20.1 התכליות והשימושים

א. באזור חקלאי/נוף כפרי פתוח - על אף הקבוע בסעיף 7.5.1 יתאפשרו רק השימושים הבאים:

1. חקלאות לפי התוספת ה-1 ללא בינוי, למעט מבנים לגידול צמחי כגון חממות.

2. שטחים פתוחים לרבות השהייה לנגר עילי.

3. דרכים חקלאיות, שבילים להולכי רגל ושבילי אופניים.

4. מתקני תשתית.

5. מתקנים לפנאי כגון מתקני פיקניק, ספסלים ושירותים ציבוריים.

7.20.2 הנחיות והוראות תכנון:

1. תכנית בשטח זה תתוכנן ככל הניתן בהתאם לעקרונות נספח להכנת תכנית מקומית לשינוי התמ"מ הרלוונטי.

2. תכנית מקומית בשטח זה תלווה בנספח נופי-סביבתי, כאמור בסעיף 11 בתמ"א 35, אשר יבחן את שילוב השימושים המבוקשים בשטח ומניעת מפגעים סביבתיים ונופיים.
3. בתכנית מקומית הכוללת מתקן תשתית תינתן עדיפות לקביעתו של מתקן התשתית בתת הקרקע. בתכנית כאמור יבחנו צמצום מפגעים סביבתיים ונופיים, חלופות מיקום ונגישות
4. היתרים בשטח זה על פי תכניות שנכנסו לתוקף טרם קביעתו של השטח כשטח פתוח מיוחד, יבטיחו, ככל הניתן, שמירה על רצף השטחים הפתוחים, על ערכי טבע ועל אופיו של הנוף הכפרי הפתוח".

נספח להכנת תכניות מקומיות

בית דגן – (תממ/ 3 / 21 שינוי מס' 42)

הנחיות והוראות לתכניות מקומיות באזור פיתוח עירוני:

א. תכנית מקומית תכלול הנחיות והוראות בהתייחס לנושאים הבאים:

1. מתן דגש על עירוב שימושים.
2. בינוי, ותכנון המרחב הציבורי הפתוח, כולל היבטי נוף.
3. קישוריות לשטח הפתוח המיוחד.
4. שלביות ביצוע בהתאם למימוש התשתיות הנדרשות לפיתוחה.
5. פיתוחה של תחבורה ציבורית יעילה ותנאים לעידוד השימוש המירבי בה, לרבות פירוט רשת שבילי האופניים והשבילים להולכי הרגל, בתוך השכונה, וחיבורם לרשת הכלל ישובית לרבות חיבור או יצירת נגישות למערכות התח"צ שמחוץ לשוב. חתכי הדרכים בתכנית יכללו שבילי אופניים ומדרכות רחבות, הכל בהסתמך על מסמך תחבורתי אשר על פי ממצאיו ייקבעו הנדרש מבחינה תחבורתית ושלביות הביצוע. תכנית כוללת תכלול התייחסות גם למתחם חנה וסע ולנת"צ המתוכנן לאורך דרך 44.
6. דיור בהישג יד, לרבות דירות קטנות בהיקף שלא יפחת מ- 25% מכלל יח"ד בתכנית ובנוסף דיור מיוחד (כגון: דיור מוגן, מעונות סטודנטים).